

1001911-87.2022.8.26.0348
Classe: Habeas Corpus Criminal
Assunto: Roubo Majorado
Magistrado: Paulo Antonio Canali Campanella
Comarca: Mauá
Foro: Foro de Mauá
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 14/07/2022
... - Assunto
Habeas Corpus Criminal - Roubo Majorado
Impetrante:
Reinaldo Guedes Bittencourt
Paciente (Passivo):
Amanda Sapienza de Faria

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Antonio Canali Campanella

Vistos.

Trata-se de habeas corpus preventivo com pedido liminar impetrado em favor de Amanda Sapienza de Farias, com o fim de obter salvo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Mauá
Foro de Mauá
2ª Vara Criminal
Av. João Ramalho, 111, Mauá - SP - cep 09371-901
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1001911-87.2022.8.26.0348 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1001911-87.2022.8.26.0348
Classe - Assunto
Habeas Corpus Criminal - Roubo Majorado
Impetrante:
Reinaldo Guedes Bittencourt
Paciente (Passivo):
Amanda Sapienza de Faria

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Antonio Canali Campanella

Vistos.

Trata-se de habeas corpus preventivo com pedido liminar impetrado em favor de Amanda Sapienza de Farias, com o fim de obter salvo conduto para a paciente não ser ameaçada ou constrangida em sua liberdade de ir, vir e ficar, notadamente quanto aos fatos investigados no boletim de ocorrência nº 140/2022 do 4º Distrito Policial de Mauá.

O Ministério Público manifestou-se contrariamente ao pedido.

A d. Autoridade Policial do 4º Distrito Policial de Mauá prestou informações às fls. 43-4.

É o relatório.
Decido.

Consta da inicial que a paciente Amanda foi intimada para comparecer ao 4º Distrito Policial de Mauá prestar declarações relacionadas ao boletim de ocorrência nº 140/2022, que apura crime de roubo à residência, em razão de ter sido beneficiária de transferências, via PIX, durante a madrugada, no importe de R\$ 5.700,00, pertencente à vítima daquele delito.

O impetrante alega que a paciente foi pressionada a delatar os demais integrantes da quadrilha, porém ela negou ter ciência da origem do dinheiro. Afirma, ainda, que a d. Autoridade coatora ameaçou prender temporariamente a paciente.

A Autoridade Policial, por sua vez, negou ter entrevistado pessoalmente Amanda e garantiu que as prerrogativas do d. Defensor e da paciente foram garantidas.

A ameaça de prisão que justifica a concessão da ordem não pode se caracterizar como um temor remoto ou uma mera suspeita. Segundo a doutrina: "É preciso que seja, efetivamente, uma ameaça séria e concreta, devidamente demonstrada quanto à iminência de prisão ilegal. Não basta a possibilidade, sendo preciso a probabilidade do constrangimento à liberdade."

No mesmo sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça: "O habeas corpus preventivo tem cabimento quando, de fato, houver ameaça à liberdade de locomoção, isto é, sempre que fundado for o receio de o paciente ser preso ilegalmente. E tal receio haverá de resultar de ameaça concreta de iminente prisão." (AgRg no HC 84.246/RS, 6ª Turma, Rel. Min. NILSON NAVES, DJ de 19/12/2007).

No caso dos autos, não se vislumbra justa causa para o requerimento, já que eventual decretação de prisão temporária, ou qualquer outra restrição cautelar da liberdade da paciente, demanda análise judicial.

Anote-se, ainda, que, em sede de investigação, a d. Autoridade Policial possui margem de discricionariedade para requerer medidas cautelares, dentre elas os pedidos de prisão temporária, que, como já dito, devem ser submetidos ao crivo judicial.

Convém ressaltar que a d. Autoridade coatora, nos autos nº 1500927-46.2022.8.26.0348 desta 2ª Vara Criminal, somente requereu a prisão temporária de quatro investigados, sendo eles Guilherme, Tiago, Adson e Rafael, muito embora suspeito da participação de Zilda e Amanda.

Não cabe, por esta via, analisar se estão presentes, ou não, os requisitos da prisão temporária de Amanda, a fim de conceder o salvo conduto pretendido.

Por fim, para ser acolhida a pretensão de impedir o indiciamento da paciente, haveria a necessidade de patente ausência de justa causa para a continuidade do procedimento informativo, o que não ocorre no presente caso.

Nesse sentido, verbis:

"É iterativa a jurisprudência do STF no sentido da impossibilidade de trancamento do inquérito policial por meio de habeas corpus quando há suspeita de crime, a

autorizar as investigações policiais." (STF - RT 590/450).

Posto isso, INDEFIRO o pedido liminar e DENEGO a ordem de habeas corpus, por não haver, neste momento, constrangimento ilegal a ser sanado por essa via.

Com o trânsito em julgado, julgo extinto o presente feito, determinando seu arquivamento.

Apensem-se os presentes autos ao feito nº 0001714-52.2022.8.26.0348 (desmembrado dos autos nº 1500918-84.2022.8.26.0348 para a averiguada Amanda).

Ciência ao Ministério Público.
Int.

Paulo Antonio Canali Campanella - Juiz de Direito

Mauá, 14 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA